

1501802-69.2021.8.26.0471

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JORGE PANSERINI

Comarca: Porto Feliz

Foro: Foro de Porto Feliz

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2343268/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 21999985/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 807/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2343268 - DEL.POL.PORTO FELIZ, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Porto Feliz

Foro de Porto Feliz

1ª Vara

Avenida José Maurino, 252, Porto Feliz-SP - cep 18540-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501802-69.2021.8.26.0471 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501802-69.2021.8.26.0471

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2343268/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 21999985/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 807/2021 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 2343268 - DEL.POL.PORTO FELIZ, 807/21/511 - DEL.POL.PORTO FELIZ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALEF JAMES GONÇALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. JORGE PANSERINI

Vistos etc.

ALEF JAMES GONÇALVES, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) porque em 16 de dezembro de 2021, durante o período noturno (por volta das 18h36), na Avenida Sílvio Brand Correia, Jardim Vante, nesta cidade e comarca de Porto Feliz/SP, trazia consigo, para fins de traficância, drogas, consistindo em (a) 81 porções de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 9,21g; (b) 1 porção de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 0,14g; (c) 119 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de aproximadamente 38,28g; e (d) 02 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de aproximadamente 0,14g, conforme laudo

de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 97/100, substâncias essas consideradas entorpecentes e causadoras de dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 109/110), o réu foi citado (fls. 174) e apresentou defesa escrita (fls. 206/207). O recebimento da denúncia foi mantido (fls. 208). Realizou-se audiência de instrução para oitiva de uma testemunha (fls. 222/223) e audiência em continuação para interrogatório do réu.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação nos termos da denúncia e a Defesa a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

Relatados, decido.

Afasto a tese defensiva de que houve ilicitude na ação dos guardas civis e, conseqüentemente, nulidade da prova. Os guardas civis integram os quadros funcionais do Município, cujo desempenho básico é a defesa do patrimônio público municipal. Como atuação secundária, cabe aos guardas civis a defesa da população local, compreendida a repressão de atos criminosos danosos aos cidadãos, até porque, caso assim não ajam, respondem na forma do artigo 13, §2º, "a", do Código Penal, por omissão imprópria, pois têm o dever de agir, na medida em que a lei obriga o dever de cuidado, proteção e vigilância. Além disso, a preservação da ordem pública é responsabilidade de todos, sendo conferido aos Órgãos de Segurança o dever legal.

Desta forma, é conferida à Guarda Civil a possibilidade de prender quem estiver em flagrante delito, bem como recolher todos os instrumentos utilizados na prática da infração penal, a fim de que melhor subsidie a apuração dos fatos, nisto incluída a revista pessoal.

Embora a Constituição Federal, em seu artigo 144, § 8º, ao elencar as funções da Guarda Municipal, não cite a atribuição de polícia ostensiva, isto não importa em vedação a que prendam em flagrante suspeitos, ou que apreendam bens relacionados ao delito praticado.

Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa do povo pode prender em flagrante aquele que está cometendo crime, inexistindo óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais.

Nesse sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"APELAÇÃO Tráfico de drogas Sentença absolutória, que reconheceu a nulidade da abordagem do réu por guardas civis Irresignação ministerial Inocorrência de ilegalidade Abordagem pessoal do réu realizada pelos guardas civis municipais motivada por fundada suspeita Legitimidade e constitucionalidade da conduta dos guardas civis à luz do disposto no artigo 144, § 8º, da CF Inteligência do art. 301, CPP Mérito Pedido de condenação do réu nas penas do artigo 33, "caput" da Lei nº 11.343/06 Possibilidade Materialidade do delito comprovada pela apreensão das substâncias e alta quantia em dinheiro e constatação da presença dos respectivos princípios ativos atestada por laudo químico toxicológico Testemunho harmônico e coerente dos guardas municipais com os demais elementos colhidos na fase policial e instrução criminal que desmentem a negativa de autoria do réu Condenação do réu, que é de rigor Dosimetria Primeira fase Pena fixada no mínimo legal Natureza e quantidade de drogas que não transbordam o tipo Segunda fase Reincidência que deve ensejar aumento de 1/6 Terceira fase Não incidência da causada diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, ante ao não preenchimento dos requisitos legais Apelante reincidente Regime fechado fixado como inicial cumprimento de pena Substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou suspensão da pena afastadas. Apelação parcialmente provida, para julgar procedente a ação penal e condenar o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 583 dias-multa no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 (TJSP - Apelação Criminal 1502274-06.2020.8.26.0536. Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Relator (a): Renato Genzani Filho j. 19/08/2022)

Narra a denúncia que o réu estava posicionado na Avenida Sílvio Brand Correia, Jardim Vante, Porto Feliz/SP, a fim de desenvolver espúria traficância de drogas. Na oportunidade, trazia consigo, junto ao corpo (em mãos e, ainda, numa pochete que portava), um total de 81 porções de cocaína, com peso líquido de aproximadamente

9,21g (nove gramas e vinte e um centigramas); uma porção de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 0,14g (catorze centigramas); 119 porções de cocaína, na forma de "crack", com peso líquido de aproximadamente 38,28g (trinta e oito gramas e vinte e oito centigramas); e 02 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de aproximadamente 0,14g (catorze centigramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 97/100, para fins de traficância. Ademais, portava R\$ 318,00 em dinheiro, produto da venda de drogas, bem como um aparelho de telefonia celular, instrumento à prática do referido crime. Guardas Civis Municipais estavam em serviço, ocasião em que visualizaram o indiciado no sobredito logradouro. Ao notar a presença e a aproximação dos guardas municipais, o réu tentou fugir correndo, mas foi alcançado e abordado, derrubando algumas porções de drogas que trazia consigo em mãos. Em revista pessoal, os guardas municipais localizaram e apreenderam as referidas drogas.

A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls. 97/100, que apresentou resultado positivo para 81 porções de cocaína, com o peso líquido total de 9,21g; 01 porção de cocaína, com peso líquido total de 0,14g; 119 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 38,28g e 02 porções de HC (tetrahydrocannabinol), com peso líquido total de 0,14g.

O réu negou a autoria do crime, disse que as drogas apreendidas não eram dele; que foi abordado dentro da sua casa e que tinha apenas duas porções de maconha para consumo próprio.

O guarda civil municipal que efetuou a prisão, ao ser ouvido em juízo disse que ao avistar a viatura o réu empreendeu fuga e deixou cair ao solo algumas porções de entorpecentes que estavam em suas mãos; ao realizarem minuciosa busca pessoal, localizaram no interior da pochete que portava aproximadamente 200 porções de cocaína e crack, bem como a quantia de aproximadamente 300 reais; que o réu foi abordado no portão logo na entrada da casa dele, na calçada; que chegou até a entrar um pouco na garagem, mas foi abordado na calçada; que o portão estava aberto, e o indivíduo iria adentrar a garagem no exato momento em que foi abordado, entre a calçada e a garagem, onde ficava o portão; que não chegou a entrar na casa; que não puxou o réu, tendo o conduzido, pedindo que ele viesse até a calçada.

O testemunho do guarda merece credibilidade, pois é funcionário público que agiu no exercício de suas funções e prestou depoimento como testemunha compromissada, não se apurando que tivesse interesse em falsear a verdade para prejudicar o acusado.

Outrossim, não houve contradição ou alegação de impedimento ou suspeição. Considera-se, portanto, comprovada a autoria do delito atribuída ao acusado.

Dispõe o § 2º do artigo 28 da Lei de Drogas que "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

As circunstâncias descartam a finalidade de consumo pessoal: havia mais de uma variedade de drogas (cocaína, maconha e crack); era expressiva a quantidade de drogas apreendidas (81 porções de cocaína, com o peso líquido total de 9,21g; 01 porção de cocaína, com peso líquido total de 0,14g; 119 porções de cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 38,28g e 02 porções de HC (tetrahydrocannabinol), com peso líquido total de 0,14g) e a droga estava separada em porções próprias para a comercialização, sendo localizada, ainda, a quantia de R\$ 318,00 em dinheiro.

Impõe-se assim a condenação nos termos da denúncia.

Passo à fixação da pena.

O réu registra uma condenação definitiva anterior (0000752-24.2017.8.26.0471), sendo reincidente (fls. 48/49), além de outra, por roubo, com decisão em segunda instância, sem notícia de trânsito em julgado para a defesa.

Considerando favoráveis os parâmetros do artigo 59 do Código Penal e que o crime não se revestiu de gravidade excepcional, fixo a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, aumento a pena em 1/6 (um sexto) em razão da circunstância

agravante da reincidência (CP, art. 61, I), chegando ao resultado de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Torno definitivo esse resultado por não existirem causas especiais de aumento e diminuição.

A quantidade da pena aplicada e a reincidência do réu determinam o cumprimento inicial no regime fechado, nos termos do artigo 33 § 2º do CP.

A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o acusado ALEF JAMES GONÇALVES como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06 (Lei de Drogas) à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão no regime inicial fechado e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo nacional vigente na data do crime, acrescido de correção monetária até o efetivo pagamento.

Uma vez subsistentes os fundamentos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, em face da gravidade do crime e da reincidência e maus antecedentes do réu, mantenho a custódia cautelar. Expeça-se de imediato ofício de recomendação do réu na prisão.

Lance-se-lhe o nome no Rol dos Culpados.

Decreto o perdimento em favor da União da importância em dinheiro e o objeto apreendido que constitui proveito da prática do crime definido na Lei de Drogas (Lei 11.343/06, art. 60), a ser revertido diretamente ao Funad (art. 14).

Imponho ao condenado o pagamento das custas, no valor de 100 (cem) UFESPs, conforme Lei Estadual 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, § 9º, alínea "a".

P. R. I. C.

Porto Feliz, 30 de agosto de 2022.

JORGE PANSERINI – Juiz de Direito

(Assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006, conforme impressão à margem do documento).